HỌC VIỆN TƯ PHÁP
Đề thi môn: Tư vấn Pháp luật
LS.TVPL/HPI-1/180

Ngày 30.8.X, ông **Nguyễn Thành Minh**, cư trú,tại 123B Nguyễn Đình Chiểu- Ql. TP HCM và **bà Trần Bình**, cư trú tại 215 Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TPHCM, **ông Nguyễn Thái An** thỏa thuận góp vốn thành lập **Công ty TNHH An Phước**, chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng: Về mức vốn góp, ông Minh góp **500 triệu bằng tiền mặt**; bà Bình góp một căn nhà 3 tầng tại 215 Nguyễn Đình Chiếu, Q3 TPHCM trị giá **1,3 tỷ đồng**. ông An góp vốn bằng **bí quyết nấu ăn gia truyền và kinh nghiệm tổ chức quản lý nhà hàng, được định giá là 200 triệu đồng**. Để chuẩn bị cho việc thành lập doanh nghiệp, ông Minh, bà Bình, ông An đã đến Văn phòng Luật sư nhờ Luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý cần thiết cho việc thành lập doanh nghiệp.

Câu hỏi 1 (l điểm): Luật sư cần kiểm tra những thông tin gì để trả lời tư vấn khách hàng về quyền thành lập doanh nghiệp

Đáp án :

- Kiểm tra tư cách chủ thể (các thành viên sáng lập)
- Xác định thông tin về ngành, nghề kinh doanh.
- Loại hình doanh nghiệp dự định thành lập.
- Vốn đầu tư (vốn điều lệ)
- Tên doanh nghiệp mà khách hàng dự định đặt để xét xem có thuộc trường hợp tên DN bị cấm, tên trùng hoặc gây nhầm lẫn hay không.
- Trụ sở DN

Câu hỏi 2 (l điểm) : Xác định những tài liệu, giấy tờ mà khách hàng phải chuẩn bị cho việc thành lập Công ty TNHH Bình Minh . .

Đáp án :

Điều 15 Nghị định 88/2006/NĐ-CP :

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty coù ch#õ kyù cu#a caùc tha#nh vieân saùng la#p.

3. Danh sách thành viên. Kèm theo danh sách thành viên phải có: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND) đối với thành viên sáng lập;

Câu hỏi 3 (l điểm): Cần lưu ý các bên về vấn đề gì khi định giá tài sản góp vốn

Đáp án :

- Việc định giá tài sản góp vốn do các bên tự thỏa thuận, cần xét đến giá trị tài sản còn lại tại thời điểm góp vốn theo giá thị trường.

- Nếu tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

- Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn